ĐỀ SỐ 2 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1. Trong xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất hiện vì:

A. Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.

B. Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.

C. Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc.

D. Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị.

***Giải thích:**

- *Trong xã hội công xã thị tộc, chưa tồn tại sự phân chia giai cấp và các mâu thuẫn giai cấp. Quyền lực quản lý trong giai đoạn này được tổ chức dựa trên quan hệ huyết thống và được thực hiện bởi các cá nhân có uy tín trong cộng đồng (như tộc trưởng hoặc hội đồng thị tộc).*
- ***Mục tiêu chính của quyền lực quản lý** là điều hành các công việc chung, như phân phối tài nguyên, tổ chức sản xuất, giải quyết tranh chấp nội bộ và đảm bảo sự gắn kết trong cộng đồng.*

2. Theo quan điểm Mác xít, nhà nước hình thành khi và chỉ khi:

a. Xuất hiện các giai cấp khác nhau trong xã hội

b. Hình thành các hoạt động trị thủy.

c. Nhu cầu tổ chức chiến tranh và chống chiến tranh.

d. Hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp đến đỉnh điểm không thể hòa giải

3. Tính xã hội trong bản chất của của nhà nước xuất phát từ:

a/ Các công việc xã hội mà nhà nước thục hiện.

b/ Những nhu cầu khách quan để quản lý xã hội.

c. Những mục đích mang tính xã hội của nhà nước.

d/ Việc thiết lập trật tự xã hội.

4. Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?

a. Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;

b. Tồn tại giai cấp thống trị chiếm vị cao nhất trong các giai cấp;

c. Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội

d. Cả a, b, c đúng

5. Bản chất giai cấp của nhà nước không được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây:

a. Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;

b. Các giai cấp bình đẳng về địa vị và quyền lợi

c. Tồn tại giai cấp thống trị chiếm vị trí cao nhất trong các giai cấp

d. Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội

6. Bản chất giai cấp của nhà nước phong kiến được thể hiện như thế nào?

a. Nhà nước phong kiến là công cụ để giai cấp địa chủ phong kiến thực hiện sự thống trị của mình đối với các giai cấp khác trong xã hội

b. Có nhiệm vụ bảo vệ địa vị cho giai cấp địa chủ phong kiến

c. Có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho giai cấp địa chủ phong kiến

d. Cả a, b, c đúng

7. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của nhà nước có đặc điểm gì?

a. Không có nhà nước nào chỉ có bản chất giai cấp

b. Không nhà nước nào chỉ có bản chất xã hội

c. Mức độ thể hiện của tính giai cấp, tính xã hội của nhà nước là khác nhau tủy thuộc vào mỗi kiểu nhà nước và mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau

d. Cả a, b, c đều đúng.

8. Chế tài của QPPL là:

a. Hình phạt nghiêm khắc của nhà nước đối với chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật.

b. Những hậu quả pháp lý bất lợi có thể áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của QPPL.

c. Biện pháp cưỡng chế nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

d. Cả a, b và c đều đúng

1. Chế tài hình sự

- ***Mục đích:*** *Trừng trị, giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tội phạm.*
- ***Đối tượng áp dụng:*** *Cá nhân hoặc pháp nhân vi phạm pháp luật hình sự.*
- ***Biện pháp:*** *Áp dụng hình phạt như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù, tử hình, v.v.*

2. Chế tài hành chính

- ***Mục đích:*** *Xử lý các hành vi vi phạm hành chính để đảm bảo trật tự xã hội và giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật.*
- ***Đối tượng áp dụng:*** *Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm các quy định về hành chính (ví dụ: giao thông, môi trường, kinh doanh).*
- ***Biện pháp:*** *Phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật, v.v.*

3. Chế tài dân sự

- ***Mục đích:*** *Khắc phục hậu quả, bù đắp tổn thất và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ dân sự.*
- ***Đối tượng áp dụng:*** *Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nghĩa vụ dân sự.*
- ***Biện pháp:*** *Bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, trả lại tài sản, v.v.*

4. Chế tài kỷ luật

- ***Mục đích:*** *Đảm bảo trật tự, kỷ luật trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.*
- ***Đối tượng áp dụng:*** *Cá nhân thuộc phạm vi quản lý của một tổ chức hoặc cơ quan.*
- ***Biện pháp:*** *Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, sa thải, v.v.*

9. Đâu là bộ phận chế tài trong VBQPPL sau

"Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm."

(Khoản 1, Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015)" a. "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác"

b. "bị phạt cảnh cáo, phạt tiền"

c. "thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

d. Toàn bộ khoản trên.

10. Đâu là một trong những khách thể của quan hệ pháp luật dân sự?

a.Quyền sở hữu tài sản.

b.Cá nhân, pháp nhân.

c.Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật dân sự.

d.Tất cả đáp án đều sai.

11. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ai là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?

a. Chủ tịch Quốc hội.

b. Thủ tướng Chính phủ.

c. Chủ tịch nước.

d. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

***Loại trừ các đáp án khác:**

- ***a. Chủ tịch Quốc hội:*** *Là người đứng đầu Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan lập pháp.*
- ***b. Thủ tướng Chính phủ:*** *Là người đứng đầu Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quản lý kinh tế - xã hội, hành chính.*
- ***d. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:*** *Là người đứng đầu hệ thống tư pháp, không thực hiện chức năng đại diện Nhà nước.*

12. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên là:

a. Hội đồng nhân dân.

b. Ủy ban nhân dân.

c. Tòa án nhân dân.

d. Viện kiểm sát nhân dân.

13. Hiến pháp năm 2013 quy định các chủ thể nào sau đây có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?

a. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước.

b. Toàn thể Nhân dân.

c. Các chủ thể ở a và b.

d. Không có chủ thế cụ thể nào.

14. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?

a. Đủ 16 tuổi trở lên.

b. Đủ 18 tuổi trở lên.

c. Đủ 20 tuổi trở lên.

d. Đủ 21 tuổi trở lên.

***Trưng cầu ý dân** là hình thức dân chủ trực tiếp, trong đó Nhà nước tổ chức để toàn thể công dân có quyền bầu cử được trực tiếp biểu quyết (bỏ phiếu) về các vấn đề quan trọng của quốc gia hoặc địa phương. Đây là cách thức để nhân dân thể hiện ý chí, quan điểm của mình về một vấn đề cụ thể mà nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra.*

15. Hiến pháp năm 2013 quy định các chủ thể nào sau đây có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?

a. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước.

b. Toàn thể Nhân dân.

c. Các chủ thể trên.

d. Không có chủ thể nào nêu trên.

16. Hiến pháp năm 2013 quy định cấp chính quyền địa phương gồm có:

a. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

b. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

c. a và b.

d. Toàn thể nhân dân địa phương.

17. Chức năng của nhà nước là:

a/ Những mặt hoạt động của nhà nước nhằm thực hiện công việc của nhà nước.

b/ Những công việc và mục đích mà nhà nước cần giải quyết và đạt tới.

c/ Những loại hoạt động cơ bản của nhà nước.

d/ Những mặt hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.

18. Sự thay đổi nhiệm vụ của nhà nước là:

a/ Xuất phát từ sự phát triển của xã hội.

b/ Phản ánh nhận thức chủ quan của con người trước sự thay đổi của xã hội.

c/ Phản ánh nhận thức của nhà cầm quyền trước sự phát triển của xã hội.

d/ Xuất phát từ nhận thức chủ quan của con người.

19. Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm:

a/ Hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước.

b/ Hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.

c/ Tạo sự phân chia hợp lý quyền lực nhà nước.

d/ Hạn chế quyền lực nhà nước thực hiện một cách dân chủ.

20. Phân loại kiểu nhà nước dựa trên:

a/ Cơ cấu tổ chức của nhà nước

b/ Sự thay thế các kiểu nhà nước.

c/ Hình thái kinh tế - xã hội.

d/ Phương thức thay thế giữa các kiểu nhà nước.

Câu 21: Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì?

A. Phương pháp thỏa thuận

B. Phương pháp mệnh lệnh

C. Phương pháp quyền uy

D. Cả a, b, c đúng

***Giải thích:**

- ***Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự*** *là* ***phương pháp mệnh lệnh*** *(hay còn gọi là phương pháp quyền uy - cưỡng chế). Đây là đặc trưng của ngành luật hình sự vì các quan hệ mà ngành luật này điều chỉnh là quan hệ giữa* ***Nhà nước*** *và* ***người phạm tội****, trong đó Nhà nước đóng vai trò quyền lực tối cao, áp đặt các quy định và chế tài.*
- *Trong quan hệ pháp luật hình sự:*

- ***Nhà nước*** *quy định rõ các hành vi phạm tội, hình phạt và biện pháp xử lý trong Bộ luật Hình sự.*
- *Người phạm tội* ***bị cưỡng chế*** *thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.*

Câu 22: Điều kiện nào sau đây là điều kiện của trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội?

A. Hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại

B. Việc chấm dứt không thực hiện tội phạm phải xảy ra ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành

C. Không thực hiện tội phạm đến cùng vì nạn nhân chống trả

D. Hành vi phạm tội đã gặp phải trở ngại khách quan

=> Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Câu 23: Hành vi chuẩn bị phạm tội là những hành vi nào sau đây?

A. Thăm dò địa điểm phạm tội

B. Tìm kiếm đồng bọn

C. Chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội

D. Cả a, b, c đúng

Câu 24. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đâu là các biện pháp giám giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn miễn trách nhiệm hình sự?

A. Biện pháp khiển trách

B. Biện pháp hòa giải tại cộng đồng

C. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 25 Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt như thế nào?

A. Tòa án chỉ quyết định đối với hành vì phạm tội mới bỏ hình phạt cũ

B. Tòa án không được xét xử thêm hình phạt

C. Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phân hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung

D. Tòa án được xét xử nhưng phải quyết định hình phạt nhẹ hơn hình phạt trước

26. Phương thức nào sau đây được coi là phương thức bảo vệ quyền dân sự?

A. Quyết định xử phạt hành chính

B. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

C. Yêu cầu cải chính

D. B & C

***Đặc điểm của quyền dân sự:**

1. ***Chủ thể thực hiện quyền:***
    - *Quyền dân sự được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức hoặc pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự.*
2. ***Nội dung:***
    - *Quyền dân sự bao gồm quyền tài sản, quyền nhân thân và các quyền khác phát sinh từ quan hệ hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các quan hệ khác trong xã hội.*
3. ***Tính pháp lý:***
    - *Được pháp luật ghi nhận và bảo vệ thông qua các văn bản pháp luật như **Bộ luật Dân sự**, **Hiến pháp**, và các luật chuyên ngành.*

27 Thời hiệu là:

A. Thời hiệu là thời hạn do luật định mà khi kết thúc thời hạn đó sẽ phát sinh hoặc không phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

B. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

C. Thời hiệu là thời hạn do các bên quy định mà khi kết thúc thời h đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luậ quy định.

D. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo thỏa thuận của các

28 Định nghĩa nào sau đây là chính xác?

A. Cầm giữ tài sản là việc bên có nghĩa vụ đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiêm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

B. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

C. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

D. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được bán tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

***Loại trừ:**

- *Đáp án A sai vì thay "bên có quyền" thành "bên có nghĩa vụ".*
- *Đáp án C sai vì không nhấn mạnh yếu tố "hợp pháp".*
- *Đáp án D sai vì quyền **cầm giữ** không đồng nghĩa với quyền **bán tài sản**.*

29. Những người nào sau đây không được hưởng di sản chia theo pháp luật?

A. Người có hành vi la mắng cha mẹ

B. Người có hành vi vô ý xâm phạm nhân phẩm người để lại di sản

C. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản

D. Tất cả các trường hợp trên

30. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tụ sau đây là đúng (tính ưu tiên từ trái qua phải).

A. Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền cấp dưỡng còn thiếu;; Tiền trợ cấp cho người sông nương nhờ; Tiên công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chỉ phí khác.

B. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động, Tiền bồi thường thiệt hại; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.

C. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền công lao động; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao dộng; Tiền bồi thường thiệt hại; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Thuế và các khoan phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.

***Giải thích:**

*Theo quy định tại **Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015**, thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thực hiện như sau:*

1. ***Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.***
2. ***Tiền cấp dưỡng còn thiếu.***
3. ***Chi phí cho việc bảo quản di sản.***
4. ***Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.***
5. ***Tiền công lao động.***
6. ***Tiền bồi thường thiệt hại.***
7. ***Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.***
8. ***Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.***
9. ***Tiền phạt.***
10. ***Các chi phí khác.***

31. Quan hệ nào sau đây là đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình

A. Quan hệ nhân thân.

B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

C. Quan hệ tài sản.

D. Quan hệ giữa nam và nữ và quan hệ tài sản

***Giải thích:**

*Theo quy định tại Điều 1 của **Luật Hôn nhân và Gia đình 2014**, luật này điều chỉnh các quan hệ về:*

1. ***Quan hệ nhân thân:*** *Các quan hệ liên quan đến quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con, cũng như các quyền nhân thân khác trong gia đình.*
2. ***Quan hệ tài sản:*** *Các quan hệ về tài sản giữa vợ và chồng, cha mẹ và con, hoặc các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt trong chế độ tài sản vợ chồng hoặc khi chia tài sản.*

32. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng được hiểu

A. Bình đăng trong các quy định về quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của vợ chồng.

B. Quyền nhân thân và tài sản của hại vợ chồng ngang nhau khi kết hôn và ly hôn.

C. Bình đăng trong quy định về quyền và nghĩa vụ nhẫn thân và những vấn đề liên đến lợi ích.

D. Vợ chồng bình đẳng trong việc chăm sóc gia đình, phát triên kinh tế.

***Giải thích:**

*Theo quy định tại **Điều 2 Khoản 1 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014**, nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:*

- *Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm **nhân thân** (quan hệ về tình cảm, chăm sóc, giáo dục con cái) và **tài sản** (quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung, riêng).*

Phân tích các đáp án khác:

- ***B**: Sai vì quyền bình đẳng không chỉ áp dụng trong kết hôn và ly hôn mà còn trong suốt quá trình hôn nhân.*
- ***C**: Sai vì chưa đề cập đầy đủ đến cả nghĩa vụ tài sản và chỉ tập trung vào "vấn đề liên quan đến lợi ích."*
- ***D**: Sai vì việc chăm sóc gia đình và phát triển kinh tế chỉ là một khía cạnh của nguyên tắc bình đẳng, không bao quát hết quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản.*

33. Anh A và chị B đều 20 tuổi và đang công tác cùng nhau tại công ty X. Anh chị đi đăng ký kết hôn tại UBND xã nơi chị B cư trú. Việc kết hôn này được hiểu:

A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo những quy định và lễ nghi của các bên gia đình.

B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn.

C. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

D. Xác lập quan hệ giữa tình cảm giữa các bên để gắn bó hạnh phúc gia đình.

34. Anh T 40 tuổi đã ly hôn vợ và sau đó yêu thương chị Y 30 tuổi. Hai anh chị đã làm thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND phường nơi cư trú của chị Y. Nhận định nào đúng nhất?

A. Đảm bảo về điều kiện kết hôn.

B. Kết hôn đúng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

C. Kết hôn đúng theo quy định.

D. Kết hôn trái với quy định của pháp luật.

35 Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây:

A. Giữa người đang có vợ và đang có chồng.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người có dòng máu về trực hệ; có họ trong phạm vi ba đời

D. Tất cả các trường hợp trên đều bị cấm.

36. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc

A. Do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận

B. Do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận nhưng không được vượt quá 85% mức lương của công việc/ đó

C. Do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó

D. Ít nhất phải bằng 75% mức lương của công việc đó

37. Trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ?

A. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động và người sử dụng lao động phải cùng nhau sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết

B. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc mới nếu công việc mới này phù hợp với khả năng của người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

C. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc mới, trừ trường hợp hai bên có thòa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

D. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng

38 Người lao động bị khấu trừ tiền lương trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân

B. Khi người lao động bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân

C. Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiêm xã hội

D. Khi người lao động thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động theo quy định của BLLĐ 2019

***Giải thích:**

*Theo **Điều 102 Bộ luật Lao động 2019**, người lao động chỉ bị khấu trừ tiền lương trong trường hợp bồi thường thiệt hại về tài sản do họ gây ra cho người sử dụng lao động, và mức khấu trừ không được vượt quá **30% tiền lương tháng** của người lao động sau khi đã trừ các khoản phải nộp khác.*

39 Theo Bộ luật lao động, theo anh (chị) nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

A. Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động

B. Việc xử lý kỷ luật lao động có thể không lập thành biên bản.

C. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vì phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật thấp nhất tương ứng với hành vi vi phạm nhẹ nhất.

D. Đảm bảo sự tham gia của người quản lý trực tiếp để bảo vệ quyền của người vi pham.

40 Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

A. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngày xày ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng.

B. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vị vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

C. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là 90 ngày, kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 180 ngày.

D. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vị phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.